



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001584 2025

Tocache,

12 MAY 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025492280, que contiene el Memorando N° 487-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 5 de mayo de 2025, el Expediente judicial N° 00214-2021-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de ROSA ELIZABETH MOSQUERA SALAS con DNI N° 00997344, demás documentos adjuntos en un total de Cuarenta y Tres (43) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2° de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4° Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001584 2025

respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Que mediante oficio N° 4842-2024-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 19 de noviembre del 2024, la Procuraduría Regional de San Martín, solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 13 de fecha 22 de agosto de 2024, y REQUIERE A LA Unidad Ejecutora 303 Alto Huallaga emita nueva Resolución Administrativa



Que, la Dirección Regional de Educación con Resolución Directoral Regional N° 3718-2024-GRSM/DRE, pide **RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° **00214-2021-2018-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **ROSA ELIZABETH MOSQUERA SALAS** el reintegro del monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clase y Evaluación equivalente al 30%, calculado en base a la Remuneración Total o Integral, con la correspondiente liquidación y pago de devengados por el periodo laboral de la demandante que se dio dentro de la vigencia del artículo 48, modificado por la ley N° 25212. vale decir, desde el 21 de mayo de 1990, hasta el 25 de noviembre de 2012, en que entró en vigencia la Ley N° 29444, que derogó la Ley del Profesorado; e intereses legales conforme a los fundamentos de la presente sentencia (Res. N° 04), y con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando, con el pago de los intereses legales que corresponda, sin costas ni costos; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 15 de noviembre de 2022; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 13 de fecha 22 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con Memorandum N° 487-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza proyectar resolución de reconocimiento de pago por devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° **00214-2021-0-2209-JM-CI-01**, a favor de la demandante **ROSA ELIZABETH MOSQUERA SALAS**, con Nota Informativa N° **0179-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** recomienda emitir nueva Resolución Directoral, con Informe N° **0046-2025- GRSM/DRE-UGEL.T/ADM-GRHH/DS** de fecha 25 de abril del 2025 se emite el cálculo de la deuda.

Que, la accionante **ROSA ELIZABETH MOSQUERA SALAS**. interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° **00214-2021-0-2209-JM-CI-01**; siendo así. mediante Resolución N° 04 de fecha 15 de noviembre de 2022, emitida por el Juzgado Mixto - Sede Tocache, resolvió declarar **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** la Resolución Directoral UGEL N° 000480 y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo. el reintegro del monto



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001584 2025



diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clase y Evaluación equivalente al 30%, calculado en base a la Remuneración Total o Integra, con la correspondiente liquidación y pago de devengados e intereses legales conforme a los fundamentos de la presente sentencia, y con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando, con el pago de los intereses legales que corresponda, sin costas ni costos; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada - Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 09 de fecha 15 de marzo de 2023, que resuelve CONFIRMAR la sentencia apelada de primera instancia, PRECISÁNDOSE que el pago de reintegro o monto diferencial de la referida bonificación se realizará solo por el periodo laboral de la demandante que se dio dentro de la vigencia del artículo 48, modificado por la ley N° 25212, vale decir, desde el 21 de mayo de 1990, hasta el 25 de noviembre de 2012, en que entró en vigencia la Ley N° 29444, que derogó la Ley del Profesorado; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 13 de fecha 22 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache;

De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, que a su vez constituye la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, con autonomía presupuesta financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial: correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaído en el expediente N° **00214-2021-0-2209-JM-CI-01**, a favor de ROSA ELIZABETH MOSQUERA SALAS el reintegro del monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clase y Evaluación equivalente al 30%, calculado en base a la Remuneración Total o Integra, con la correspondiente liquidación y pago de devengados por el monto de **Setenta y Cinco Mil Quinientos Cuatro con 66/100 Soles (S/ 75,504.66)** monto calculado en el Informe N° **0046-2025- GRSM/DRE-UGEL.T/ADM-GRHH/DS** de fecha 25 de abril del 2025, por el periodo laboral de la demandante que se dio dentro de la vigencia del artículo 48, modificado por la ley N° 25212, vale decir, desde el 21 de mayo de 1990, hasta el 25 de noviembre de 2012,



Resolución Directoral N° 001584 2025

en que entró en vigencia la Ley N° 29444, que derogó la Ley del Profesorado; e intereses legales conforme a los fundamentos de la presente sentencia (Res. N° 04), y con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 15 de noviembre de 2022; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 13 de fecha 22 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado Civil- Sede Tocache. según se detalla:



NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO
ROSA ELIZABETH MOSQUERA SALAS	00997344	00214-2021-0-2209-JM-CI-01	S/ 75,504.66



ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE a través de la oficina de atención al usuario y comunicaciones, la presente resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín, Dirección Regional de Educación de San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache "www.ugeltch.com".

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH